

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
7522/2541

พนักงานอัยการจังหวัดตรัง
นายจักรกริช ฤทธิ์เนื่อง

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 336

ป.วิ.อ. มาตรา 227

เหตุเกิดในเวลากลางวัน ผู้เสียหายเห็นจำเลยชัดเจนในระยะใกล้ขีดขณะจำเลย ขับรถจักรยานยนต์เข้ามาเทียบ และขับรถไล่ตามรถจำเลยไปในระยะไม่ห่างระหว่าง นั้นมีโอกาสเห็นหน้าจำเลยหลายครั้งขณะจำเลยเลี้ยวรถกลับและขับออกมาจากกอง ร้อย ทั้งยังได้จดจำลักษณะการแต่งกายและหมายเลขทะเบียนรถจักรยานยนต์ของ จำเลยไว้ด้วยว่าจำเลยใส่เสื้อเชิ้ตสีขาว สวมเสื้อแจ็กเก็ตสีเทาทับไว้ นุ่งกางเกงขายาว สีกรมท่าคล้ายนักเรียนช่างกล สวมหมวกกลมมีหุ้มจุกตรงกลางแต่ไม่มีกะบังคล้าย หมวกชาวอิสลาม อันเป็นวิสัยของตนธรรมดาทั่วไปที่จะตั้งใจจดจำในเรื่องดังกล่าว ของคนร้ายที่ได้กระทำผิดต่อตน ขณะนั้นการจราจรไม่พลุกพล่านอันจะเป็นเหตุให้ผู้ เสียหายสืบสนจำผิดพลาดสืบตำรวจตรี ส. ก็ยืนยันว่าผู้เสียหายได้แจ้งเหตุพร้อมกับ บอกลักษณะการแต่งกายของคนร้ายและหมายเลขทะเบียนรถจักรยานยนต์ไว้ด้วย จริง ทั้งยังได้ชี้ให้จับจำเลยในทันทีภายหลังเกิดเหตุเพียงเล็กน้อยพร้อมรถ จักรยานยนต์ซึ่งมีหมายเลขทะเบียนตรงกับที่ผู้เสียหายแจ้งไว้ตั้งแต่แรก นอกจากนี้ เจ้าพนักงานตำรวจค้นพบเสื้อแจ็กเก็ตและหมวกซ่อนไว้ข้างโต๊ะสนุ๊กเกอร์ พยานหลัก ฐานโจทก์ฟังได้โดยปราศจากข้อสงสัยว่าจำเลยได้กระทำผิดจริงตามฟ้อง พยานหลัก ฐานของจำเลยไม่มีน้ำหนักหักล้างได้

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 336,336 ทวิ ริดรอนจรรยาบรรณของกลาง และให้จำเลยคืนหรือชดใช้ราคาทรัพย์สินจำนวน 9,600 บาท แก่ผู้เสียหาย

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 336 วรรคแรก, 336 ทวิ จำเลยอายุ 18 ปีเศษ รู้ผิดชอบชั่วดีแล้ว ไม่สมควรลด มาตราส่วนโทษ ให้จำคุก 3 ปี ริดรอนจรรยาบรรณของกลาง และให้จำเลยคืนหรือชดใช้ราคาทรัพย์สินจำนวน 9,600 บาท แก่ผู้เสียหาย

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษายืน

จำเลยฎีกาโดยผู้พิพากษาซึ่งพิจารณาและลงชื่อในคำพิพากษาศาลชั้นต้น อนุญาตให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงที่โจทก์นำสืบมาโดยจำเลยมิได้โต้แย้งเป็นอย่างอื่นฟังได้ยุติว่า ตามวันเวลาและสถานที่เกิดเหตุตามฟ้อง มีคนร้ายใช้รถจักรยานยนต์เป็นยานพาหนะวิ่งราวทรัพย์สินกระเป๋านางแบบสะพาย 1 ใบ ราคา 2,600 บาท เครื่องสำอาง 1 ชุด ราคา 3,000 บาท และเงินสด 4,000 บาท ของผู้เสียหายไป ปัญหาวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยมีว่า จำเลยเป็นคนร้ายรายนี้หรือไม่ โจทก์มีผู้เสียหายประจักษ์พยานและสืบตำรวจตรีสกล ขวานเพชร เป็นพยานเบิก

ความสอดคล้องกันว่า ขณะที่ผู้เสียหายขับรถจักรยานยนต์ไปตามถนนสายตรัง
ปะเหลียนเพื่อจะไปตลาดเทศบาลเมืองตรัง มีเสียงห้ามล้อรถจักรยานยนต์โกล้ง ๆ
เมื่อหันไปมองเห็นจําเลยขับรถจักรยานยนต์ยี่ห้อฮอนด้า โนวา แบบผู้หญิง อยู่เยื้อง
ไปทางด้านหน้าขวามือในระยะทาง 1-2 ฟุต แล้วจําเลยใช้มือซ้ายกระชากกระเป๋
หนังแบบสะพายของผู้เสียหายที่วางไว้ในตะกร้าหน้ารถ และขับรถหนีไปอย่าง
รวดเร็วผู้เสียหายขับรถไล่ตามไปในระยะห่างประมาณ 50 เมตร และจําหมายเลข
ทะเบียนรถจักรยานยนต์ของจําเลยได้ เมื่อขับไล่ตามไปได้ประมาณ 2 กิโลเมตร
จําเลยเลี้ยวรถกลับไปยังถนนฝั่งตรงข้าม ผู้เสียหายจึงขับรถเลี้ยวซ้ายแล่นย้อนกลับ
ไปทางเดิมเนื่องจากเกรงว่าจะตามรถจําเลยไม่ทัน จําเลยเลี้ยวรถเข้าไปในกองร้อย
ตำรวจตระเวนชายแดน ผู้เสียหายเห็นสืบทำรวจตรัสกลกำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่หน้า
กองร้อยจึงแจ้งเหตุให้ทราบ ขณะนั้นเห็นจําเลยขับรถจักรยานยนต์ออกมามุ่งหน้าไป
ทางตลาดโก้งโค้ง สืบทำรวจตรัสกลกับพวกจึงขับรถยนต์ไล่ตามโดยผู้เสียหายขับรถ
จักรยานยนต์ตามไปด้วย จําเลยจอดรถที่หน้าโรงสนุกเกอร์แล้วเข้าไปข้างใน สื
บทำรวจตรัสกลเฝ้ารถจําเลยไว้และให้เพื่อนใช้วิทยุแจ้งทางกองร้อยขอให้กองร้อยแจ้ง
ไปยังสถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองตรัง ต่อมาเมื่อเจ้าพนักงานตำรวจมาร่วมจับจําเลยได้
โดยผู้เสียหายชี้ให้จับ ฝ่ายจําเลยมีจําเลยและนายพรชัย ดีเป็นแก้ว เป็นพยานเบิก
ความว่า วันเกิดเหตุจําเลยขับรถจักรยานยนต์ไปตามเพื่อนที่โรงสนุกเกอร์แล้วถูกเจ้า
พนักงานตำรวจจับเห็นว่า เหตุเกิดในเวลากลางวัน ผู้เสียหายเห็นจําเลยชัดเจนใน
ระยะอันใกล้ชิดขณะจําเลยขับรถจักรยานยนต์เข้ามาเทียบ และขับรถไล่ตามรถ
จําเลยไปในระยะไม่ห่าง ระหว่างนั้นก็มีโอกาสเห็นหน้าจําเลยหลายครั้งขณะจําเลย
เลี้ยวรถกลับและขับออกมาจากกองร้อย ทั้งยังได้จดจำลักษณะการแต่งกายและ
หมายเลขทะเบียนรถจักรยานยนต์ของจําเลยไว้ด้วยว่าจําเลยใส่เสื้อเชิ้ตสีขาว สวมเสื้อ
แจ็กเก็ตสีเทาทับไว้ถุงกางเกงขายาวสีกรมท่าคล้ายนักเรียนช่างกล สวมหมวกกลมมี
หัวจุกตรงกลางแต่ไม่มีกะบังคล้ายหมวกชาวอิสลามและหมายเลขทะเบียนรถ

จักรยานยนต์ของจำเลยคือ พัทลุง ช - 4463 อันเป็นวิสัยของคนธรรมดาทั่วไปที่จะตั้งใจจดจำในเรื่องดังกล่าวของคนร้ายที่ได้กระทำผิดต่อตน ขณะนั้นการจราจรไม่พลุกพล่านอันจะเป็นเหตุให้ผู้เสียหายสืบสนจำผิดพลาด สืบตำรวจตรีสกลก็ยืนยันว่าผู้เสียหายได้แจ้งเหตุพร้อมกับบอกลักษณะการแต่งกายของคนร้ายและหมายเลขทะเบียนรถจักรยานยนต์ไว้ด้วยจริง ทั้งยังได้ชี้ให้จับจำเลยในทันทีภายหลังเกิดเหตุเพียงเล็กน้อยพร้อมรถจักรยานยนต์ซึ่งมีหมายเลขทะเบียนตรงกับที่ผู้เสียหายแจ้งไว้ตั้งแต่แรก นอกจากนี้ยังปรากฏตามคำเบิกความของผู้เสียหายว่าเจ้าพนักงานตำรวจค้นพบเสื้อแจ็กเกตและหมวกซ่อนไว้ข้างโต๊ะสนุกเกอร์ ซึ่งปรากฏตามบัญชีทรัพย์สินของกลางคดีอาญาเอกสารหมาย จ.2 ว่า มีหมวกผ้าถักสีเขียวแกมฟ้า 1 ใบ ด้วยจริง พยานหลักฐานโจทก์ฟังได้โดยปราศจากข้อสงสัยว่าจำเลยได้กระทำผิดจริงตามฟ้อง พยานหลักฐานของจำเลยไม่มีน้ำหนักหักล้างได้ ที่ศาลล่างทั้งสองพิพากษาต้องกันให้ลงโทษจำเลยนั้น ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วย ฎีกาจำเลยฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(ผล อนุวัตินิติการ-สมลักษณะ จัดกระบวนการ-ไพศาล เจริญวุฒิ)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ